

刑事判决书

(2021)粤09刑初71号

公诉机关：广东省茂名市人民检察院。

被告人：严某聪，男，1985年出生，汉族，住广东省茂名市。2021年8月22日因涉嫌犯以危险方法危害公共安全罪被抓获，同日被刑事拘留，同年8月23日因吸食毒品被处以行政拘留十五日。

广东省茂名市人民检察院以茂检刑诉〔2021〕71号起诉书指控被告人严某聪犯以危险方法危害公共安全罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。茂名市人民检察院指派检察员出庭支持公诉，被告人严某聪及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。

茂名市人民检察院指控：2021年8月21日晚，被告人严某聪从他人处购买毒品，并于8月22日1时许、4时许、7时许分三次吸食。22日9时许，严某聪驾驶汽车行驶至茂名市S280线某路段时，撞击驾驶摩托车的被害人杨某，致杨某颅脑损伤合并创伤性休克死亡。为逃避法律追究，严某聪驾车加速逃离，在距现场约950米处又连续冲撞驾驶摩托车的被害人杨某梅、吴某、梁某及驾驶汽车的冯某，车速高达99公里/小时，致杨某梅颅脑损伤死亡、吴某创伤性失血性休克死亡、梁某颈脊髓离断死亡，并致多车毁损，其中冯某所驾汽车损失价值人民币180570元。严某聪被公安机关当场抓获。经检测，其尿液呈毒品阳性反应。公诉机关认为，被告人严某聪在吸食毒品后驾驶机动车，在道路上连续撞击多辆车辆及人员，造成四人死亡、多车毁损的严重后果，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百一十五条之规定，应当以以危险方法危害公共安全罪追究其刑事责任。

被告人严某聪对起诉书指控的犯罪事实无异议，当庭自愿认罪、悔罪，并愿意尽力赔偿被害人损失。辩护人对起诉书指控的犯罪事实不持异议，提出被告人到案后如实供述主要犯罪事实，认罪悔罪态度较好，恳请法庭依法公正裁判。

经审理查明：2021年8月21日晚，被告人严某聪从他人处购买毒品，并于8月22日1时许、4时许、7时许分三次吸食。22日9时许，严某聪驾驶汽车行驶至茂名市S280线某路段时，撞击驾驶摩托车的被害人杨某，致杨某颅脑损伤合并创伤性休克死亡。为逃避法律追究，严某聪驾车加速逃离，在距上述现场约950米处，又连续冲撞驾驶摩托车的被害人杨某梅、吴某、梁某及驾驶汽车的冯某，车速高达99公里/小时，致杨某梅颅脑损伤死亡、吴某创伤性失血性休克死亡、梁某颈脊髓离断死亡，并致多车毁损，其中冯某所驾汽车损失价值人民币180570元。严某聪被公安机关当场抓获。经检测，严某聪尿液呈毒品阳性反应。另查明，2021年8月23日，被告人严某聪因吸食毒品被公安机关处以行政拘留十五日的行政处罚。

上述事实，有经庭审举证、质证并确认的被告人供述、尿液检测鉴定意见、现场勘验笔录、车辆损失评估报告、法医鉴定意见、多名证人证言及抓获经过等证据在案证实，足以认定。

本院认为，被告人严某聪在吸食毒品后，明知自己处于幻觉、意识异常状态，仍驾驶机动车在道路上高速行驶，在第一次撞击致人死亡后为逃避法律追究又加速逃离，并连续冲撞多辆车辆及人员，造成四人死亡、多车毁损的严重后果，其行为已构成以危险方法危害公共安全罪，依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人严某聪到案后如实供述主要犯罪事实，构成坦白，依法可以从轻处罚；其当庭自愿认罪、悔罪

，可以酌情从轻处罚。但本案后果极其严重，造成四人死亡，社会危害性极大，且被告人系在吸食毒品后驾驶机动车实施危害公共安全行为，主观恶性较深，依法不应对其适用缓刑。综合考虑本案的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第一款、第六十七条第三款、第五十七条第一款之规定，判决如下：

被告人严某聪犯以危险方法危害公共安全罪，判处死刑，剥夺政治权利终身。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省高级人民法院提出上诉。

审判长：贺兰

2021年12月 日

（本件与原本核对无异）

书记员：×××